Nachbesprechung PE-04 · Klinkerreklamation

PE-04 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 09.11.2026

1 Belegkette und Rüge

Die Bestellung und die Auftragsbestätigung belegen 3.840 Stück, Muster M-07 und Sortierung L784. Der Lieferschein belegt den Empfang von 16 Paletten und den äußeren Folienvermerk. Eine tatsächliche Stückzahl von 3.840 ist daraus nicht ableitbar. Die Vollzählung auf K17 und K18 endete am 20. Oktober um 08:42 Uhr. Die konkrete E-Mail wurde nach ihrem Nachrichtenkopf um 09:04 Uhr abgesandt und wird durch die Antwort 08 inhaltlich aufgegriffen. Der Trockenvergleich am 21. Oktober und die Nachmeldung um 10:21 Uhr sind gesondert zu würdigen.

§ 377 HGB ist beim beiderseitigen Handelsgeschäft nach Art, Umfang und Erkennbarkeit der Untersuchung konkret anzuwenden. Aus § 377 folgt keine starre 24-Stunden-Regel. Die offene Folie spricht für eine gezielte frühere Kontrolle der K17. Dagegen sprechen zunächst zwei belegte Eingangsstichproben und eine unauffällige Oberlage. Die Farbauffälligkeit und der L791-Innenaufdruck waren von außen nicht ohne Weiteres erkennbar. Der Lieferscheinvermerk bezeichnet nur die Verpackung und ersetzt nicht automatisch eine konkrete Warenrüge. Die rechtzeitige Absendung genügt nach Absatz 4. Geprüfter Normtext: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__377.html

2 Mengen und Gegenursachen

K17: 240 Soll minus 228 gezählt ergibt zwölf zunächst fehlende Stück. Die zwölf Steine auf dem Musterbock erklären dies nur bei gesicherter Herkunft. Die 18 Abplatzungen sind auf den gezählten 228 enthalten. K18: Von 26 Farbauffälligkeiten sind nach Trocknung 18 verblieben. Vorläufiger Bedarf an Ersatz oder gesicherter Zuordnung: zwölf plus 18 plus 18, also 48 Stück. Bei erwiesener Rückführung der zwölf einwandfreien Mustersteine sinkt der Bedarf auf 36. 3.792 Stück sind nur ein rechnerischer Oberwert bei im Übrigen vertragsgemäßer Lieferung und solange die zwölf fehlen. Nicht gezählte Paletten bleiben offen. Der Ausgangsscan dokumentiert den Verkäuferstand, der Staplereinsatz eröffnet eine alternative Schadensursache. Keiner der beiden Belege entscheidet allein den Gefahrübergangsbefund.

§§ 434, 437 und 439 BGB geben den Ausgangspunkt. Fehlmenge und Musterabweichung sind getrennt zu subsumieren. Ersatzlieferung, Bereitstellung der beanstandeten Stücke und notwendige Aufwendungen sind zu prüfen. Rücktritt, Minderung, Schadensersatz und Deckungskosten verlangen ihre jeweiligen Voraussetzungen. Amtliche Texte: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__434.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__437.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__439.html

3 Rechnung und Verhandlung

3.840 × 2,18 = 8.371,20 Euro netto. Mit 380 Euro Fracht sind es 8.751,20 Euro netto. 48 × 2,46 plus 110 = 228,08 Euro netto für die alternative Lieferung. Der reine Mehrpreis bei bereinigtem ursprünglichem Kaufpreis wäre 48 × 0,28 plus 110 = 123,44 Euro netto. Eine tatsächliche Deckungsbestellung und eine Erstattung stehen noch aus. Die Sortierarbeit beträgt 2,5 × 46 = 115 Euro interner Aufwand. Die 60-Euro-Pauschale ist nicht isoliert als bereits erteilte Gutschrift zu behandeln.

Ein geeigneter Entwurf verlangt eine bestätigte Teilersatzmenge, ein zweites verbindliches Lieferfenster, Abholung oder Beleg der Nachsortierung sowie einen eng umrissenen Ausgleich. Das Ende der Reservierung am 22. Oktober um 11 Uhr muss vor der angebotenen Teilzustellung um 12 Uhr berücksichtigt werden. Die 1.200 Stück für den ersten Abschnitt müssen aus geprüft passenden Paletten festgelegt werden. Eine Erledigung sämtlicher Ansprüche, eine Ersatzbestellung und eine Kürzung der Rechnung bleiben getrennte Entscheidungen.

4 Beobachtung im Workshop

Die Antwort soll den konkreten Lieferantenentwurf tatsächlich liefern. Eine bloße Normliste, eine endgültig behauptete Fehlmenge von zwölf Stück oder eine Forderung nach Austausch aller Paletten ist unzureichend. Ein guter Entwurf führt nach den neuen Unterlagen die ursprüngliche Beanstandung fort und rechnet die acht ausgeschiedenen Farbfälle sichtbar heraus.